

4. 대가성 외부활동 위원회 행동강령 위반

가. 처분종류: 개선, 권고

나. 부서명: 인사총무팀

다. 세부내용

1) 관련근거: 「부정청탁 및 금품 등 수수금지에 관한 법률」 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한)

「영화진흥위원회 임직원 행동강령」 제24조(외부강의등의 사례금 수수 제한), 「영화진흥위원회 임직원의 회의참석 등에 대한 처리 지침」

2) 감사 배경

○ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 의거, 위원장, 상임·비상임 임원, 계약직 등 비정규직을 포함한 위원회 전 직원은 해당 법률의 적용대상이며 내부규정으로 제정된 윤리강령, 임직원 행동강령 적용대상임

○ 소속직원의 외부강의 등 외부활동이 지속적인 증가추세로 이에 대한 관련 법률 및 규정에 따른 효율적인 운영이 필요함.

3) 관계 법규 및 판단 기준

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 1항에 의거, 공직자들은 자신의 직무과 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은

교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의에서 한 강의·강연·기고 등의 대가로서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금은 받아서는 안되며, 2항에 의거, 사례금을 받는 외부강의 등을 할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 외부강의등의 요청 명세 등을 소속 기관장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 신고하여야 함

○ 또한, 「위원회 임직원의 회의참석 등에 대한 처리 지침」 제1조(승인의무) 제3항에 의거, “대가를 받는 외부강의 및 외부기관 회의 참석은 사전 또는 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 소속 팀장 및 본부장을 경유하여 위임전결규정에 따라 윤리강령책임관과 인사담당, 인사팀장의 승인을 받아야” 함

○ 이와 관련, 청탁금지법에서 명시한 외부강의등에 해당하는 외부활동 시 관련 법령 및 규정 준수 여부를 감사중점 사항으로 함 ① 외부강의등 활동 시 청탁금지법 및 행동강령에 따른 신고의무 준수여부 ② 외부강의 등 활동 시 행동강령에 따른 승인의무 준수 여부 ③ 기타 여비 중복 지급 여부, 결재 및 보고 누락 여부 등 점검

4) 지적 내용

○ 외부강의 등 활동에 따른 대가기준 준수 여부

- 임직원행동강령에서 정한 대가기준을 초과하여 수수한 사례, 공정한 직무수행을 저해하는 사례는 없는 것으로 확인됨

○ 외부강의 등 활동 시 행동강령에 따른 승인의무 준수 여부

- 신고된 외부강의·회의 등 활동은 총 107건으로 활동인원은 35명임. 총 107건, 35명의 승인받은 대외활동 중 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의 등의 활동을 한 사례는 확인되나 위원장의 승인을 받은 것으로 확인됨. 월 횟수 초과에 대한 규정은 「영화진흥위원회 임직원 행동강령」에는 있으나 「영화진흥위원회 임직원의 회의참석 등에 대한 처리 지침」에는 별도 규정이 없어 직원들의 외부 활동 시 혼란을 초래할 수 있음.

- 한편, 다른 결제건과 다르게 외부강의 등 활동 신고를 대면결제 형식으로 진행하여 전자결제 형태로 관리되지 않아 현황 파악 및 관리에 어려움이 있는바 향후 다른 결제 건과 같이 전자결제 형식으로 관리하기를 권고함.

○ 기타 여비 중복 지급 여부, 신고 누락 여부 등 점검

- 신고된 외부강의·회의 등 총 107건 중 여비 중복지급 건은 없는 것으로 확인되었으나 신고누락 여부는 직원들의 자발적인 신고 건에 한하여 외부활동 점검이 이루어 지고 있는 한계가 있음.

라. 조치할 사항(개선, 권고)

- 위원장은 영화진흥위원회 임직원 행동강령 제24조 ⑧항에 의거 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의 등을 하려는 경우에는 미리 위원장

의 승인을 받도록 주무부처 산하 유사기관의 사례를 참고하여 ‘영화진흥위원회 임직원의 회의참석 등에 대한 처리 지침’을 개정하여 시행하시기 바람. <개선>

- 다른 결제건과 다르게 외부강의 등 활동 신고를 대면결제 형식으로 진행하여 전자결제 형태로 관리되지 않아 현황 파악 및 관리에 어려움이 있는바 향후 다른 결제 건과 같이 전자결제 형식으로 관리하기를 권고함. <권고>